

1522723-65.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2274504/2022 - 13º D.P. CASA VERDE, 27914231

Autor:

Justiça Pública

Réus:

CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS e outro

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle 1208/2022

CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS está sendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1522723-65.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522723-65.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2274504/2022 - 13º D.P. CASA VERDE, 27914231

Autor:

Justiça Pública

Réus:

CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS e outro

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle 1208/2022

CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS está sendo processado incurso no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, e ALBERT ROBERT ALVES FERREIRA, está sendo processado incurso no artigo 155, §4º, incisos I e IV, c.c. artigo 329, caput, em concurso material (artigo 69), todos do Código Penal, e nos termos da denúncia de fls. 81-84 segundo a qual "[...] no dia 07 de outubro de 2022, por volta das

05h46min, no interior de um imóvel em construção localizado na Rua Vicente Ferreira Leite, nº 405, Limão, nesta Capital, ALBERT ROBERT ALVES FERREIRA, qualificado a fls. 25, e CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS, qualificado a fls. 32, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram, para si, mediante rompimento de obstáculo à subtração, 04 (quatro) alicates, 15 (quinze) metros de corda, 02 (duas) chaves de fenda Philips e 01 (uma) broca, todos pertencentes ao proprietário do citado edifício. Consta ainda que, na data e local dos fatos, ALBERT ROBERT ALVES FERREIRA, qualificado a fls. 25, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo. Segundo o apurado, os denunciados ALBERT ROBERT e CARLOS EDUARDO deliberaram pela prática de um furto em concurso, na data e local dos fatos e, para tanto, ingressaram no edifício em construção situado no endereço supracitado, após romperem os tapumes que guarneciam a obra, de onde subtraíram os itens acima descritos e os colocaram no interior das mochilas que transportavam. Policiais militares em patrulhamento de rotina foram acionados, via Copom, acerca do referido furto e se dirigiram ao local, onde foram alertados por vizinhos de que os furtadores estariam fugindo pelos imóveis adjacentes. Após breve perseguição, os policiais conseguiram deter os denunciados em imóvel localizado nas proximidades, de numeral 322, e localizaram em poder deles os objetos subtraídos no interior das mochilas que eles carregavam. Durante a abordagem, o denunciado ALBERT se agarrou com força ao colete balístico do militar Silvino Martins Santos, opondo-se a execução do ato de sua prisão, tendo sido necessário o uso de força para contê-los. Formalmente interrogados pela autoridade policial, os denunciados confessaram a prática do furto em questão (fls. 04 e 06). A vítima deverá ser identificada na perícia do local dos fatos já requisitada. [...]."

A materialidade delitiva consta em auto de exibição e apreensão de fls. 14, fotografia de fls. 15 e laudos periciais de fls. 118-120, 136-137 e 138-139. Recebida a denúncia em 17/10/2022 (fls. 106-107). O réu Albert Robert Alves Ferreira foi citado em 10/11/2022 (fls. 148). O réu Carlos Eduardo Silva dos Santos foi citado em 10/11/2022 (fls. 150).

Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O absolutório lançado pelo Ministério Público e ratificado pela Defensoria Pública é procedente.

A prova oral concluída em sede do contraditório não permite segura reconstituição acerca do fato delitivo e sua autoria, remanescendo em favor dos réus o benefício da dúvida.

Nesse sentido, a prova concluída em sede do contraditório está restrita aos depoimentos dos policiais militares, cujo conteúdo não permite se concluir quais os bens visados pelos réus, onde estariam e se, efetivamente, pertencessem ao responsável pelo local, um prédio em construção interditada, sem que se identificasse o responsável legal, fundamento pelo qual julgo improcedente a pretensão punitiva do Estado e absolvo CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS e ALBERT ROBERT ALVES FERREIRA com fundamento no artigo 386 inciso VII do Código de Processo Penal.

P.R.I.C.

São Paulo, 23 de novembro de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito.

MARGEM DIREITA